

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগ (ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র) উপস্থিতঃ বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল <u>ফৌজদারী আপীল নং ১৩১৩/২০১২</u> মোয়াজ্জেম হোসেন -----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী। -বনাম- রাষ্ট্র ও অন্য -----প্রতিপক্ষদ্বয় এ্যাডভোকেট মিনহাজুল হক চৌধুরী ---সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে। এ্যাডভোকেট মোঃ ওমর ফারুক -----দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে এ্যাডভোকেট লাকী আক্তার, সহকার এ্যাটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল -- --রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে। <u>শুনানী তারিখঃ ২৭.১১.২২, ০৭.১২.২২ এবং রায়</u> <u>প্রদানের তারিখঃ ১৪.১২.২২।</u> <u>বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ</u> বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ, চট্টগ্রাম কর্তৃক বিশেষ মামলা নং- ২৮/২০০৯ (কোতয়ালী থানার মামলা নং ৪০(০৯)০৮ এবং এসিসি জি,আর নং ২১/২০০৮ হতে উদ্ধৃত)-এ অত্র আপীলকারী মোয়াজ্জেম হোসেন-কে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬(২) ও ২৭(১) তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অভিযোগে অভিযুক্ত করে উক্ত ধারার ২৬(২) ধারায় ০১ (এক) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড ও ২৭(১) ধারায় ০৩ (তিন) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান এবং ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ০১ (এক) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় ০৩ (তিন) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান এবং অবৈধ উপায়ে অর্জিত ৩২,৭০,৩৩০/- (বত্রিশ লক্ষ সত্তর হাজার তিনশত ত্রিশ) টাকার সম্পদ রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করার বিগত ইংরেজী ২২.০২.২০১২ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র আপীল। আসামী-আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মিনহাজুল হক চৌধুরী বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে, দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ ওমর

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ফারুক বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন করেন। অত্র ফৌজদারী আপীল মেমো এবং নথী পর্যালোচনা করলাম। আসামী-আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মিনহাজুল হক চৌধুরী এবং দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ ওমর ফারুক এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম। গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালত, চট্টগ্রাম কর্তৃক বিশেষ মামলা নং ২৮/২০০৯-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২২-০২-২০১২ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলো: দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম কর্তৃক আসামী মোয়াজ্জেম হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক বৃহত্তর চট্টগ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, দক্ষিণাঞ্চল, চট্টগ্রাম কে তার নিজ নামে, তার স্ত্রীর নামে ও তার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গের নামে অর্জিত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ, দায়-দেনা, আয়ের উৎস ও সম্পত্তি অর্জনের বিস্তারিত বিবরণী দাখিলের জন্য নোটিশ দেয়া হয়। তৎপ্রেক্ষিতে আসামী মোয়াজ্জেম হোসেন তার নিজ নামে, তার স্ত্রীর নামে ও তার ছেলের নামে অর্জিত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণী দাখিল করে। দুদক কর্তৃক উক্ত সম্পদ বিবরণী বাছাই করে দেখা যায় আসামী মোয়াজ্জেম হোসেন তার দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে তার নিজ নামে, স্ত্রী মিসেস আয়েশা হোসেন ও ছেলে নাসিম হোসেনের নামে মোট ১,৭৭,২৭,০০০/- টাকা মূল্যের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের ঘোষণা দিলেও সম্পদ বিবরণী যাচাইকালে বাস্তবে তাদের তিন জনের নামে প্রাপ্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের মোট মূল্য পাওয়া যায় ১,৮৩,৩২,৬৫০/= টাকা । এতে দেখা যায় তিনি তার দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে (১,৮৩,৩২,৬৫০- ১,৭৭,২৭,০০০)=৬,০৫,৬৫০/= টাকা মূল্যের সম্পদের মালিকানা অর্জনের বিষয়টি গোপন করেছেন। এছাড়া তারা বিভিন্ন সময় তাদের পারিবারিক ভবন, পোষন ও অন্যান্য কাজে মোট ব্যয় করেছেন ৩৭,৭৫,০৬০/=টাকা। এতে দেখা যায়, ব্যয় সহ তাদের অর্জিত সম্পদের মোট মূল্য দাড়ায় (১,৮৩,৩২,৬৫০+৩৭,৭৫,০৬০)= ২,২১,০৭,৭০০/= টাকা । সম্পদ বিবরণী যাচাই কালে তাদের তিন জনের নামে মোট বৈধ আয়ের উৎস পাওয়া যায় ৭৯,৩৯,২৭৩/= টাকা । ফলে দেখা যায় যে, আসামী মোয়াজ্জেম হোসেন একজন পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা হয়ে তার উপর ন্যস্ত সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার পূর্বক অবৈধ উপায়ে জ্ঞাত আয় বহির্ভূতভাবে (২,২১,০৭,৭০০- ৭৯,৩৯,২৭৩)=১,৪১,৬৮,৪২৭/= টাকা মূল্যের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের মালিকানা অর্জন করেন। দুর্নীতি দমন কমিশনে দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		উক্ত জ্ঞাত আয় বহির্ভূত অর্জিত অর্থের উৎস ও খাতের মিথ্যা বিবরণী দাখিল করে অর্জিত সম্পদের প্রকৃত মূল্য গোপন করে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৬ (২), ২৭(১) ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অপরাধ করেছেন। উক্তরূপ অভিযোগের প্রেক্ষিতে ই,আর, নং ২৬/২০০৮ মূলে দুদকের সহকারী পরিচালক জনাব জাহাংগীর আলম প্রাথমিক অনুসন্ধান কাজ শুরু করেন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনায় অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় নিজে এজাহারকারী হিসাবে সংশ্লিষ্ট কোতোয়ালী থানায় এজাহার দায়ের করে। উক্তরূপ এজাহারের প্রেক্ষিতে যথারীতি মামলা রুজু অন্তে তদন্তভার দুর্নীতি দমন কমিশনে প্রেরিত হলে দুদকের সহকারী পরিচালক জনাব জাহাংগীর আলম ও অজয় কুমার সাহা সমন্বয়ে তদন্তক্রমে মামলার ঘটনার প্রাথমিক সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আসামী মোয়াজ্জেজম হোসেন এর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬(২) ও ২৭(১) ধারাসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় বিগত ৩০-৭-২০০৯ ইং তারিখে ২৭২ নং অভিযোগপত্র দায়ের করে। মামলাটি বিচারের জন্য প্রস্তুত হলে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট আদালত কর্তৃক মামলার নথি চট্টগ্রাম মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতে প্রেরিত হয় এবং বিজ্ঞ মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আসামীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৭ (১) ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অপরাধ আমলে গ্রহণ করত: আইনানুগ প্রক্রিয়া সমাপনান্তে মামলা বিচার নিষ্পত্তির নিমিত্তে এই আদালতে প্রেরন করে। অতঃপর আসামি বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬(২) ও ২৭(১) ধারাসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অভিযোগ গঠন করত: গঠিত অভিযোগ তাকে পাঠ করে শুনানো হলে তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবী করত: বিচার প্রার্থনা করে। আসামীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রমানার্থে প্রসিকিউশন পক্ষ থেকে মোট ০৯ জনকে সাক্ষী হিসাবে উপস্থাপন করা হয় এবং আসামীপক্ষ থেকে এই সাক্ষীগণকে জেরা করা হয়েছে। প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীগণের সাক্ষ্য সমাপনান্তে আসামীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হয়। জবাবে তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবীতে বিচার প্রার্থনা করে এবং সাফাই সাক্ষী দিবে না মর্মে জানায়। <u>বিবেচ্য বিষয়</u> ১। আসামী দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬(২) ও ২৭(১) ধারাসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অপরাধ করেছে কিনা?

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		২। প্রসিকিউশন পক্ষ আসামীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণে সক্ষম হয়েছে কি না? <u>আলোচনা ও সিদ্ধান্ত</u> আলোচনার সুবিধার্থে বিবেচ্য বিষয় ২টি একত্রে লওয়া হইল। প্রথমে সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। প্রসিকিউশন পক্ষের ১নং সাক্ষী জাহাংগীর আলম, সহকারী পরিদর্শক, দুদক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা তাহার জবানবন্দিতে বলেন, তিনি বর্তমানে দুদক প্রধান কার্যালয় ঢাকাতে সহকারী পরিচালক হিসাবে কর্মরত আছেন। ০৩-১-২০০৭ ইং তারিখ থেকে ৯-৬-২০০৯ ইং পর্যন্ত চট্টগ্রামে সহকারী পরিচালক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। উক্ত কর্ম কালীন সময়ে দুদক সমন্বিত জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম -২ এর ই, আর, নং ২৬/২০০৮ অনুসন্ধানের জন্য তার উপর হাওলা করে। অনুসন্ধানকালে দেখা যায় যে, জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন SE & PD বৃহত্তর চট্টগ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প বি,উ,বো দক্ষিণ অঞ্চল চট্টগ্রামের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ রয়েছে মর্মে প্রমাণিত তথ্যের ভিত্তিতে তার নামে সম্পদ বিবরণী নোটিশ জারি করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন তার নিজ নামে, স্ত্রীর নামে ও ছেলের নামে অর্জিত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের হিসাব বিবরণী দাখিল করে। দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন তার নিজ নামে, স্ত্রী মিসেস আয়েশা হোসেন ও ছেলে নাইম হোসেনের নামে মোট ১,৭৭,২৭,০০০/=টাকা মূল্যের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের মালিকানার ঘোষণা দেয়। তার দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণী অনুসন্ধানকালে দেখা যায় যে, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের মোট মূল্য (অস্পষ্ট), ৮৩,৩২,৬৫০/= টাকা। তাতে দেখা যায় যে তিনি ৬,০৫,৫৬৫/= টাকা সম্পদ বিবরণীতে গোপন করে দেন। তাছাড়া তার নামে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ পাওয়া যায় ১,৪১,৬৮,৪২৭/= টাকা । জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন কর্তৃক তার নিজ নামে, স্ত্রীর নামে ও ছেলের নামে আয় বহির্ভূত ১,৪১,৬৮,৭২৭/=টাকা মূল্যের সম্পদ অর্জন ও এর উৎস ও খাতের মিথ্যা বিবরণী দাখিল করে অর্জিত সম্পদের প্রকৃত মূল্য গোপন করে মিথ্যা সম্পদ বিবরণী দাখিল করায় দুদক এর ২০০৪ এর ২৬(২) ও ২৭(১) ধারা ও ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় ও দণ্ডবিধির ১০৯ ধারায় জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন ও তার স্ত্রী মিসেস আয়েশা হোসেনের নামে চট্টগ্রাম কোতোয়ালী থানার মামলা নং -৪০, তা? ২৩-৯-২০০৮ইং তিনি নিজে বাদী হয়ে দাখিল করেন। তার দয়েরী এজাহার প্রদ: ১ এবং উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদ: ১/১। মোয়াজ্জেম হোসেন কর্তৃক দাখিল কৃত সম্পদ বিবরণী তাং ২০-৫-২০০৮ প্রদ: ২। দুদক কর্তৃক প্রদত্ত নোটিশ তাং ২৯-৪-২০০৮ ইং প্রদ: -০৩। ই, আর নং উ ২৬/২০০৮ প্রদ: -৪। অভিযোগ তাং-

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		২৩-১-২০০৮ ইং প্রদঃ ৫, এরপর মামলাটি তদন্তের জন্য তার নামে হাওলা করা হয়। তিনি তদন্তভার প্রাপ্ত হয়ে ১৩-১১-০৮ ইং তারিখে সহকারী কমিশনার বৈতনিক সার্কেল -৫, কর অঞ্চল-৩ থেকে টি, আই, এন নং- ৩২৫-১০২-৮৯০৩এ সংশ্লিষ্ট ৩টি নথি জন্ম করেন এবং জিম্মায় প্রদান করেন। উক্ত জন্ম তালিক প্রদঃ ১৩ এবং সেখানে তার স্বাক্ষর প্রদঃ ১৩/১। জিম্মানামা প্রদঃ ১৪। অতঃপর বিগত ১৫-১২-০৮ ইং তারিখে তিনি ফ্ল্যাট ক্রয়ের চুক্তিপত্র, মানী বিরিট, দলিলের সহিমুহরী নাল জন্ম তালিকা মূলে জন্ম করে। উক্ত জন্ম তালিকা প্রদঃ ১৫ এবং সেখানে তার স্বাক্ষর প্রদঃ ১৫/১। তিনি জন্মকৃত কাগজপত্র জিম্মায় প্রদান করেন। উক্ত জিম্মানামা প্রদঃ ১৬। বিগত ১৫-১২-০৮ ইং তারিখে ১৬.০০ ঘটিকায় রেজিস্ট্রার অফিস থেকে বালাম জন্ম করে। উক্ত জন্ম তালিকা প্রদঃ ৯ এবং সেখানে তার স্বাক্ষর প্রদঃ ৯/৩। তদন্তকালে জন্মকৃত বালামে বর্ণিত ২২-৫-+২০০০ ইং তারিখের ২২৪৩নং দলিলের জাবেদা নকল দাখিল করেন যাহা প্রদঃ ১৭। বিগত ২২-১২-০৮ ইং তারিখ ১৪.০০ ঘটিকায় চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্লট বরাদ্দের নথি জন্ম করেন। উক্ত জন্ম তালিকা প্রদঃ ৬ এবং সেখানে তার স্বাক্ষর প্রদঃ ৬/১। সীতাকুন্ডের এস, আর অফিসের স্মারক নং ৯৭৬, তাং ২৩-১২-০৮ ইং মূলে ২৪-৫-০১ ইং তারিখের ২১৮১ নং দলিলের জাবেদা নকল দাখিল করেন যাহা প্রদঃ ১৪৮। তদন্তকালে সাক্ষীদের জবানবন্দি রেকর্ড করেন এবং জন্মকৃত কাগজাদি পর্যালোচনা করেন। আসামী পক্ষের জেরায় সাক্ষী এই মামলার কাগজপত্র পর্যালোচনা না করেই মিথ্যা মামলা করেছেন বা আসামী সম্পদ গোপন করে নাই এবং জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করে নাই মর্মে আসামীপক্ষের প্রদত্ত সাজেশন অস্বীকার করেন। আসামীপক্ষ কর্তৃক বিগত ২৫-১-২০১২ ইং তারিখে পুনঃ জেরায় সাক্ষী বলেন, আসামীর দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীর বাহিরে ফোন সম্পদ পাওয়া যায় নাই। আসামীর সম্পদ বিবরণীতে দেখা উৎসের বাহিরে কোন উৎস পাওয়া যায় নাই। সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেছে যে, আসামী দেওয়া সম্পদের বিপরীতে আয়কর দিয়াছে ও আসামী কর্তৃক অর্থ পাচার সংক্রান্তে কোন তথ্য প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন নাই এবং আসামীর আয় তদন্তে সঠিক পাওয়া যায়। ডেলটা হাউজিং টাকা পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্য তিনি কাগজাদি যাচাই না করেই দিয়েছেন মর্মে আসামীপক্ষের প্রদত্ত সাজেশন সাক্ষী অস্বীকার করেন। সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেছে যে, আসামীর স্ত্রী ও ছেলে আয়কর দেয়। মিথ্যা মামলা করেছেন মর্মে আসামী পক্ষের প্রদত্ত সাজেশন সাক্ষী অস্বীকার করেন। প্রসিকিউশন পক্ষের ২নং সাক্ষী চৌধুরী মোঃ আবু হেনা মঞ্জু, সিডিএ এস্টেট অফিসার, সিডিএ, চট্টগ্রাম তার জবানবন্দিতে বলেন, তিনি বর্তমানে

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সিনিয়র স্টেট অফিসার হিসাবে সি,ডি,এ তে কর্মরত আছেন। ২২-১২-০৮ ইং তারিখে উক্ত একই জায়গায় ছিলেন। উক্ত তারিখে বেলা ২টার সময়ে জাহাংগীর আলম, সহকারী পরিচালক, দুদক ই-৪৫ নং তার উপস্থাপিত প্লট সংক্রান্তে কাগজাত জব্দ তালিকার মাধ্যমে জব্দ করেন। উক্ত জব্দ তালিকা প্রদঃ-৭। আসামীপক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন, জব্দনামায় সই করা ছাড়া তার আর কিছুই জানা নাই। উক্ত প্রদঃ-৭ এ উল্লেখিত কাগজাত জেনুইন ডকুমেন্ট। আসামী সম্পর্কে তার কিছুই বলার নেই। প্রসিকিউশন পক্ষের ৩ নং সাক্ষী মোঃ আবদুল হাদী, এস্টেট অফিসার, সিডিএ, তার জবানবন্দিতে বলেন, তিনি বর্তমানে সি,ডি,এ তে এস্টেট অফিসার হিসাবে কর্মরত আছেন। গত ২২-১২-০২ ইং তারিখে জাহাংগীর আলম সহকারী পরিচালক দুদক অফিসে গিয়ে তাকে বলে যে, আসামী মোয়াজ্জেম হোসেন সি,ডি,এ তে কোন প্লট পেয়েছে কি না। তখন তিনি ও তাকে উক্ত এফ-৪৫ নং প্লট সংক্রান্তে কাগজাত প্রদান করেন। উক্ত কর্মকর্তা উক্ত কাগজের ছায়ালিপি সংগ্রহ করে মূল ফাইলটি জব্দ তীরকার মাধ্যমে জব্দ করে। পরে উক্ত নথিটি দুদক কর্মকর্তা সাহেব জনাব টিপু সুলতান চৌধুরীর কাছে রেখে দেন। আসামীপক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন, জব্দ তালিকায় (প্রদঃ ৬)তার কোন সই নাই। উক্ত জব্দ তালিকায় উল্লেখিত ফাইলটি উপস্থাপন করবেন। উক্ত ফাইলে অনিয়মের কোন কাগজাত পান নাই। আসামী সম্পর্কে তার কিছুই বলার নেই। প্রসিকিউশন পক্ষের ৪নং সাক্ষী মোঃ টিপু সুলতান, নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক, সিডিএ, চট্টগ্রাম তার জবানবন্দিতে বলেন, তিনি বর্তমানে সি,ডি,এ তে নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক পদে বিগত ২০০৮ ইং থেকে কর্মরত আছেন। গত ২২-১২-২০০৮ ইং তারিখে বেলা ১৪ ঘটিকায় দুদকের সহকারী পরিচালক জাহাংগীর আলম তার নিকট যেয়ে ই-৪৫ নং প্লট সংক্রান্তে কাগজাত জব্দ তালিকার মাধ্যমে জব্দ করে। উক্ত জব্দ তালিকা প্রদঃ-৬ এবং সেখানে তার স্বাক্ষর প্রদঃ৬/২। জিম্মানামা প্রদঃ ৮ এবং সেখানে তার স্বাক্ষর প্রদঃ ৮/৯। উক্ত জব্দ তালিকার কাগজগুলো তার জিম্মায় দেয়। আসামীপক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন, উক্ত ফাইলে কোন অনিয়মের কাগজ নাই ও আসামী নিয়ম মেনেই সবকিছু কাগজপত্র সই করেছে। তার সেই মতে সমস্ত কাগজাত রক্ষিত আছে। আসামীর বিরুদ্ধে তার কিছুই বলার নাই। প্রসিকিউশন পক্ষের ৫নং সাক্ষী জনাব ভবতোষ ভৌমিক, জেলা রেজিস্ট্রার, সিলেট, তার জবানবন্দিতে বলেন, তিনি বর্তমানে সিলেটে জেলা রেজিস্ট্রার হিসাবে কর্মরত আছেন। বিগত ২০০৫ থেকে ২০০৯ ইং পর্যন্ত ঢাকা

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সদর রেকর্ড রুমে সাব রেজিস্ট্রার হিসাবে দায়িত্বে ছিলেন। বিগত ১৫-১২-২০০৮ ইং তারিখে বিকাল ৪ ঘটিকার সময় দুদকের সহকারী পরিচালক জাহাংগীর আলম ২০০০ সালের সূত্রাপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিসের ৬২ নং বালাম এর ২০০৫ সালের ৩০নং বালাম তার সামনে জব্দ তালিকা মূলে জব্দ করেন। বালাম দুইটি বর্তমানে ঢাকা রেকর্ডরুমে আছে। উক্ত জব্দ তালিকা প্রদঃ ৯ এবং সেখানে তার স্বাক্ষর প্রদঃ ৯/১। পরবর্তীতে উক্ত জব্দকৃত আলামত গুলো তার জিম্মায় দেওয়া হয়। উক্ত জিম্মানামা প্রদঃ ১০ এবং সেখানে তার স্বাক্ষর প্রদঃ ১০/১। উক্ত ২০০০ সালের ৬২নং বালাম থেকে ২২৪৩ নং দলিলের জাবেদা নকল ও ২০০৫ সালের ৩০ নং বালাম থেকে ২৩১৪/০৫ নং দলিল দুদকের কর্মকর্তার চাহিদা মতে জাবেদা নকল প্রদান করেন। এই মর্মে দুদকের কর্মকর্তা জাহাংগীর আলম একটি পত্র দেওয়ায় তার মাধ্যমে উক্ত জাবেদা নকলগুলো দেওয়া হয়। উক্ত পত্রের স্মারক নং- ২৩২/২(২), তাং-২৪-২-০৮ ইং। উক্ত স্মারক প্রদঃ ১১ এবং সেখানে তার স্বাক্ষর প্রদঃ ১১/১। আসামী পক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন, মামলার বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানেন না। প্রসিকিউশন পক্ষের ৬ নং সাক্ষী জনাব মোঃ আবু তালিব খান, রেজিস্টার সুনামগঞ্জ তাহার জবানবন্দিতে বলেন, তিনি বর্তমানে সুনামগঞ্জ জেলা রেজিস্টার হিসাবে কর্মরত আছেন। ২১-১১-২০০৭ ইং থেকে ২০১১ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত সদর সাব রেজিস্টার হিসাবে চট্টগ্রামে ছিলেন। উক্ত সময়ে সদর রেজিস্টারের দায়িত্বে ছিলেন। উক্ত সময়ে দুদকের সহকারী পরিচালক জাহাংগীর আলম আসামী মোয়াজ্জেজম ও তার পরিবারের সদস্যদের সম্পদ সম্পর্কে তথ্য চায় ও সেই মর্মে তাকে একটা পত্র দেয়। উক্ত পত্রের আলোকে তারা আসামীর পরিবারের সম্পদ সম্পর্কে বিভিন্ন অফিসে তথ্য চেয়ে পত্র দেন। তাদের চাহিত পত্রে প্রেক্ষিতে সদর সাব রেজিস্ট্রি অফিসের ২ দলিল যার নং ৬০৭৭/০৫ ও ১৩০৯৮/০৬ পাহাড়তলী সাব রেজিস্ট্রি অফিসের দলিল নং ১১৫৪/০৬, সীতাকুন্ড সাব রেজিস্ট্রি অফিসের দলিল নং ২১৮১/০১ দলিল গুলোর জাবেদা নকল তাদের কাছে প্রেরণ করে। উক্ত দলিলগুলিতে দেখা যায় যে, মোয়াজ্জেজম হোসেন ও তার পরিবারের নাম সম্পত্তিগুলি অর্জন করা হয়েছে। উক্ত জাবেদা নকলগুলো জেলা রেজিস্টারের দায়িত্বে থাকাকালীন তিনি সহকারী পরিচালক জাহাংগীর আলমের নিকট পত্রমূলে যার নং ২৬, তাং ০৫-১-০৯ ইং প্রেরণ করেন। উক্ত পত্র প্রদঃ ১২ এবং সেখানে তাহার স্বাক্ষর প্রদঃ ১২/১। আসামীপক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন, মামলার বিষয়বস্তু সম্পর্কে তার

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		কিছুই জানা নাই। প্রসিকিউশন পক্ষের ৭নং সাক্ষী জনাব গুরুদাস রায় সহকারী গুলশান সাব রেজিস্ট্রি অফিস, তার জবানবন্দিতে বলেন, তিনি বর্তমানে ঢাকার গুলশান সাব রেজিস্ট্রি অফিসে সহকারী পদে কর্মরত অছেন। ২০০৭ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত ঢাকার তেজগাঁও রেকর্ড রুমে কর্মরত ছিলেন। বিগত ১৫-১২-০৮ ইং তারিখে বিকাল ৪ ঘটিকার তার সম্মুখে দুদকের কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর অলম ২টা দলিল যার নং ২২৪৩/২০০০ ও ২৩১৪/০৫ জন্ম তালিকা মূলে জন্ম করে এবং তার সই নেয়। উক্ত জন্ম তালিকা প্রদঃ ৯ এবং সেখানে তার স্বাক্ষর প্রদঃ ৯/১। আসামী পক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন মামলার বিষয়বস্তু সম্পর্কে তার জানা নাই। প্রসিকিউশন পক্ষের ৮ নং সাক্ষী অজয় কুমার সাহা, সহকারী পরিচালক, দুদক, তার জবানবন্দিতে বলেন, তিনি বর্তমানে দুদক সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকা ১ এ সহকারী পরিচালক হিসাবে কর্মরত আছেন। ঘটনার ময় ২০০৯ সালে চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম তদন্ত শেষে আসামী দ্বয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র দাখিলের সুপারিশ করে সাক্ষ্যের স্মারক দাখিল করেন এবং উহা দুদকের প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। ইতোমধ্যে মোঃ জাহাঙ্গীর আলম অন্যত্র বদলী হইয়া যায়। তার বদলীর পর আসামী মোয়াজ্জেজম হোসেনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিলের অনুমোদন পাওয়া যায়। অপর আসামী মিসেস আয়শা হোসেনের বিরুদ্ধে দুদক আইনের ২০০৮ এর ২৬(১) ধারা মতে পৃথক ভাবে সম্পদ বিবরণী দাখিলের নোটিশ দেওয়ায় তাকে অত্র মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন পাওয়ার পর দুদকের বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম থেকে তাকে অত্র মামলার আসামী মোয়াজ্জেজম হোসেনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিলের নির্দেশ দেয়া হয়। তদনুযায়ী তিনি আসামী মোয়াজ্জেজমের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। অভিযোগ পত্রে তিনি তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন। আসামী পক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন, মামলার সাক্ষ্যের স্মারক, অনুসন্ধান সহ যাবতীয় কার্যাদি জনাব জাহাঙ্গীর আলম করেছেন। তিনি এই মামলার সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন নাই এবং জবানবন্দি রেকর্ড করেন নাই এবং কোন কাগজপত্র জন্ম করেন নাই। তিনি কাগজাদি না দেখে এই আসামীর বিরুদ্ধে মনগড়া প্রতিযোগপত্র দাখিল করেছেন মর্মে আসামী পক্ষের প্রদত্ত সাজেশন সাক্ষী অস্বীকার করেন। প্রসিকিউশন পক্ষের ৯ নং সাক্ষী সৈয়দ নূর মোহাম্মদ মিয়া, সাট

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মুদ্রাস্ফরিক, বৈতনিক সার্কেল-৫, কর অঞ্চল- ৩, চট্টগ্রাম তার জবানবন্দিতে বলেন, তিনি বর্তমানে কর অঞ্চল- ৩ সার্কেল- ২৬ চট্টগ্রামে কর্মরত আছেন। ঘটনার সময় তিনি বৈতনিক সার্কেল-৫ তে কর্মরত ছিলেন। ঘটনার সময় দুদকের সহকারী পরিচালক জাহাংগীর আলম জন্দ তালিকায় বর্ণিত কাগজাদি জন্দ করে তার অফিসের প্রধান সহকারী জাহাংগীর হোসেনের জিম্মায় প্রদান করেন। জাহাংগীর হোসেন মারা যাওয়ায় আদালতের আদেশ মতে তিনি জন্দকৃত কাগজাদি নিয়ে এসেছেন। ১৩-১১-০৮ ইং তারিখের জন্দ তালিকায় তার স্বাক্ষর প্রদঃ ১৩/২ । তিনি জিম্মানামার জিম্মাদার জাহাংগীর হোসেনের স্বাক্ষর চিনেন। বিগত ১৩-১১-০৮ ইং তারিখের ১১.৩০ ঘটিকায় জন্দকৃত কুমিল্লার আয়কর নথি যার টি,আই, এন নং- ৩২৫-১০২-৮৯০৯ দাখিল করেন যাহা প্রদঃ-১৯। চট্টগ্রাম আয়কর অফিসের আয়কর নথি যার টি,আই, এন, নং- ৩২৫- ১০২-৮৯০৯ এর কাগজাদি দাখিল করলেন যাহা প্রদঃ ২০। তিনি তাদের অফিসের আয়কর নথি যার টি,আই, এন নং-৩২৫- ১০২-৮৯০৯ এ র কাগজাদি দাখিল করেন যাহা পদঃ ২১। আসামীপক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন, সত্য যে, ১৩-১১-০৮ ইং তারিখের জন্দকৃত কাগজাদি তিনি নিখেন নাই। এই সব কাগজাদি কোন সময়ে কোন কর্মকর্তা লিখিয়াছে তাহা বলতে পারবেন না। সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেন যে, এই সব কাগজাদি সঠিক। সাক্ষী জেরাতে বলতে পারেন নাই আসামী মোয়াজ্জেজম হোসেনের আয়কর নথিতে আয় ও ব্যয়ের কোন অসংগতি রয়েছে কিনা ? উল্লেখিত সাক্ষী পি, ডাব্লিউ- ১৯ এর সাক্ষ্য সহ প্রসিকিউশনের দাখিলি কাগজাদি পর্যালোচনায় দেখবো এই আসামী জ্ঞাত আয় বহির্ভূত অর্থের দ্বারা ৫৪, ১৪, ৫৫২/-টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছেন কিনা এবং দুর্নীতি দমন কমিশনে দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে ৭৫,৮০০/=টাকার সম্পদ গোপন করেছেন কিনা? নথি সহ প্রদঃ- ৫ থেকে দেখা যায় এই আসামী নিজ নামে ও স্ত্রীর নামে বিপুল পরিমাণ ধন সম্পদের মালিকানা অর্জন করেছেন মর্মে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হলে দুর্নীতি দমন কমিশন, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম এর পরিচালক উক্ত অভিযোগের সত্যতা যাচাই পূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম-১ কে নির্দেশ প্রদান করে। সাক্ষী pw-১ এর সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় অনুসন্ধানকালে এই আসামীর বিরুদ্ধে জ্ঞাত প্রায় বহির্ভূত সম্পদ রয়েছে মর্মে প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে তার নামে সম্পদ বিবরণী দাখিলের নোটিশ (প্রদঃ ৩) প্রদান করা হয়। সাক্ষী pw-1 এর সাক্ষ্য

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		থেকে আরও দেখা যায় এই আসামীর প্রতি সম্পদ বিবরণী দাখিলের নোটিশ দেয়ার প্রেক্ষিতে এই আসামী তার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের বিবরণী (প্রদঃ-২) দাখিল করে। প্রদঃ-৪ থেকে দেখা যায় আসামীর দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণী যাচাই পূর্বক প্রতিবেদন দাখিলে র জন্য সাক্ষী pw-১ কে নির্দেশ দেয়া হয়। অপরদিকে সাক্ষী pw-১ এর সাক্ষ্য থেকে দেখা যায়। তিনি এই মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসাবে তদন্তকার্য সম্পন্ন করেছেন। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় এই আসামীর দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীর উপর সাক্ষী pw-১ প্রতিবেদন দাখিল করলে দুর্নীতি দমন কমিশন বিগত ১৫-৭-০৯ ইং তারিখের ১১১০০৯ স্মারক মূনে এই আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিলের জন্য অনুমোদন প্রদান করে। সাক্ষী pw-৪ এর সাক্ষ্য সহ নথি থেকে দেখা যায় সাক্ষী Pw - ১ অন্যত্র বদলী হওয়ায় দুর্নীতি দমন কমিশনের বিভাগীয় কার্যালয়ের বিগত বিগত ২০-৭-০৯ ইং তারিখের ১১১২ নং স্মারকের নির্দেশ মূলে তিনি এই আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। দাখিলি অভিযোগপত্র থেকে দেখা যায় এই আসামী বিগত ২২-৬ -২০০০ইং তারিখের ২২৪৩৯ নং কবলা মূলে দলিল খরচ সহ ৫, ৭২, ৭০০/= টাকায় ৫.১৩ কাঠা জমি ক্রয় করলেও তিনি সম্পদ বিবরণীতে উক্ত জমির মূল্য ৫,০০,০০০/=টাকা উল্লেখ করে সম্পদ বিবরণীতে ৭২, ৭০০ /= টাকার সম্পদ ঘোষণা করেছেন। অনুরূপভাবে এই আসামী বিগত ২৪-৫-২০০১ ইং তারিখের ২১৮১ নং কবলা মূলে দলিল খরচ সহ ২৩, ১০০/= টাকায় ৮ গন্ডা জমি ক্রয় করলে ও সম্পদ বিবরণীতে তিনি ক্রয়মূল্য ২০,০০০ /= টাকা উল্লেখ করে ৩, ১০০/= টাকার সম্পদ গোপন করেছেন। এই আসামীর দাখিলি সম্পদ বিবরণী (প্রদঃ- ২) থেকে দেখা যায় বিগত ২২-৬-২০০০ ইং তারিখের ২২৪৩ নং কবলা মূলে খরিদকৃত জমির মূল্য ৫ লক্ষ টাকা এবং বিগত ২৪-৫-২০০১ ইং তারিখের ২১৮১ নং কবলা মূলে খরিদকৃত জমির মূল্য ২০,০০০/= টাকা দেখিয়েছে। প্রসিকিউশন পক্ষের দাখিলি প্রদঃ- ১৭ অর্থাৎ ২২-৬ -২০০০ইং তারিখের ২২৪৩ নং কবলা থেকে দেখা যায় বিক্রিত জমির মূল্য ৫,০০,০০০/= টাকা উল্লেখ আছে। অনুরূপ ভাবে প্রদঃ- ১৮ অর্থাৎ ২৪-৫-২০০১ ইং তারিখের ২২৮১ নং কবলা থেকে দেখা যায় বিক্রিত জমির মূল্য ২০,০০০ /= টাকা উল্লেখ আছে। অপরদিকে দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের বিধি ১৭(২) অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত সম্পদ বিবরণীর ফরম - ৬ থেকে দেখা যায় উহাতে " জমির মূল্য " কথা উল্লেখ আছে। উক্ত ফরমে কোথাও বলা হয় নাই দলিল খরচ সহ জমির মূল্য প্রদর্শন করতে হবে। আসামীর সম্পদ বিবরণী (প্রদঃ- ২) থেকে দেখা যায় (i) বিগত ২২-৬-

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		২০০০ইং তারিখের ২২৪৩ দলিলে জমির মূল্য ৫০০০০/= টাকা, (ii) বিগত ২৪-৫-২০০১ ইং তারিখের ২১৮১ নং দলিলে জমির মূল্য ২০,০০০ /= টাকা, (iii) বিগত ২৯-১২-০৫ ইং তারিখে র ৮৯৮৬ নং দলিলে জমির মূল্য সহ ইমারত নির্মান মূল্য ১৪,৮০,০০০ /= টাকাও (i) কল পলোক আবাসন প্রকল্পে পর ৩.৫৫ গডার প্লটের মূল্য বাবদ পরিশোধকৃত ১০, ২৯,০০০ /=টাকা মোট ৩০, ২৯,০০০/=টাকা উল্লেখ করেছে। প্রসিকিউশন পক্ষ ক্রমিক নং (।।।) থেকে (iv) বর্ণিত জমি ও প্লটের মূল্য বাবদ আপত্তি করে নাই। শুধুমাত্র ক্রমিক নং (i) ও (ii) তে বর্ণি জমির মূল্যের সাথে দলিল খরচ ৭৫,৮০০/= টাকা উল্লেখ না করায় উক্ত পরিমান টাকার সম্পদ গোপনের অভিযোগ করেছে। কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করেছি দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের বিধি ১৭(২) অনুযায়ী কমিশনের অনুমোদিত সম্পদ বিবরণীর ফরম-৬ তে কোথাও জমির মূল্যের সাথে দলিল খরচ প্রদর্শনের কোন কলাম নাই। ফরমের কলামে শুধুমাত্র ‘জমির মূল্য’ বর্ণিত আছে। কাজেই এই আসামী উল্লেখিত কবলাদ্বয়ে জমির ক্রয়মূল্য সম্পদ বিবরণীর ফরম -৬ তে উল্লেখ করায় এবং দলিল খরচ বাবদ ৭৫,৮০০/= টাকা ফরম-৬এ “জমির মূল্য” কলামে উল্লেখ না করায় কথিত মতে ৭৫,৮০০/= টাকায় সম্পদ গোপন করেছেন মর্মে আনিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় নাই। উল্লেখিত আলোচনায় আমি মনে করি এই আসামী তার নিজ নামে ৩০, অপার্ঠ্য-,০০০/= টাকার স্থাবর সম্পদ অর্জনের হিসাব সঠিক আছে। তবে ২টি দলিলের রেজিস্ট্রেশন খরচ ৭৫,৮০০/= টাকা আসামীর ব্যয়ের মধ্যে পড়বে। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় এই আসামী দলিল দ্বয়ের রেজিস্ট্রেশন খরচের ৭৫,৮০০/= টাকা ব্যয়ের হিসাবে প্রদর্শন করেনি। এখন দেখবো এই আসামী জ্ঞাত আয় বহির্ভূত অর্থ দ্বারা ৫৪,১৪,৫৫২/= টাকার সম্পদ অর্জন করেছে কিনা? মামলার অভিযোগ পত্র থেকে দেখা যায় এই আসামী তার পুত্র নাজিম হোসেনের নামে কিস্তিতে ঢাকায় বসুন্ধরা সিটিতে ০৫ কাঠার ১টি ফ্ল্যাট বিগত ২২-৭-০২ইং তারিখে ক্রয় করে ১২,৫০,০০০/= টাকা পরিশোধ করেছে এবং এই আসামী নিজ নামে ও তার ছেলের নামে (৩১,০৪,৮০০+১২,৫০,০০০)/=৪৩,৫৪,৮০০/= টাকার স্থাবর সম্পদ অর্জন করেছেন। আসামীর দাখিলি সম্পদ বিবরণীতে তার ছেলে নাজিমের নামে জমি ক্রয়ের ১২,৫০,০০০/= টাকা পরিশোধ প্রদর্শন করেছে। কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করেছি এই আসামীর অর্জিত স্থাবর সম্পদের মূল্য ৩০,২৯,০০০/= টাকা। কাজেই এই আসামী ও তার ছেলে নাজিমের নামে (৩০,২৯,০০০+১২,৫০,০০০)/=৪২,৭৯,০০০/= টাকার স্থাবর সম্পদ অর্জন দেখা যায়। সুতরাং প্রসিকিউশন পক্ষের কথিত মতে এই আসামী ও তার ছেলে

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		নাজিমের নামে ৪৩,৫৪,৮০০/=টাকা মূল্যের স্থাবর সম্পদ অর্জনের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় নাই। এই আসামীর দাখিলি সম্পদ বিবরণী (প্রদঃ ২) থেকে দেখা যায় তিনি তার নিজ নামে (১) শেয়ার এন্ড সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করেছেন ৫,৩৫,০০০/= টাকা (২) টেলিভিশন, ফ্রিজ, এয়ারকুলার, ফার্নিচার ক্রয় করেছেন ২,০০,০০০/=টাকা, (৩) স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, আগ্রাবাদ শাখা, চট্টগ্রামের সঞ্চয়ী হিসাবে নং ১৮-৬৯২২৮৬৪-০১ এর গত ২০-৫-০৮ ইং তারিখ পর্যন্ত স্থিতি ৬৩,০০০/= টাকা , (৪) সোস্যাল সেভিংস এন্ড কো-অপারেটিভ ক্রেডিট লিঃ , প্রিন্সিপাল ব্রাঞ্চ, চট্টগ্রামের সিভি হিসাব নং ২২৭ এর গত ২০-৫-০৮ইং তারিখ পর্যন্ত স্থিতি ৪৬,০০০/= টাকা এবং (৫) হাতে নগদ ৪,০০,০০০/= টাকা আছে মর্মে উল্লেখ করেছে। অপরদিকে তদন্ত প্রতিবেদন সহ সাক্ষী pw-1 এর সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় তার দেয়া উপরোক্ত হিসাবের বাইরে অর কোন অস্থাবর সম্পদ পাওয়া যায় নাই। উপরোক্ত অলোচনায় দেখা যায় এই আসামীর নামে ঘোষিত অস্থাবর সম্পদের মোট মূল্য দাড়ায় (৫,৩৫,০০০+২,০০,০০০+৬৩,০০০+৪৬,০০০ +৪,০০,০০০)=১২,৪৪,০০০/=টাকা । উপরোক্ত অলোচনায় অরও দেখা যায় এই আসামী নিজ নামেও তার ছেলে নাজিম হোসেনের নামে মোট (৪২,৭৯,০০০+১২,৪৪,০০০/=)= ৫৫,২৩,০০০/= টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের মালিকানা অর্জন দেখা যায়। প্রসিকিউশন পক্ষের দাখিলি প্রদঃ-১৯,২০ ও ২১ অর্থাৎ এই আসামীর আয়কর নথি থেকে দেখা যায় এই আসামী ১৯৮৬-৮৭ করবর্ষ থেকে ২০০৮-০৯ করবর্ষ পর্যন্ত বেতন ভাতার অয় ঘোষণা দিয়ে আয়কর বিভাগে রিটার্ন দাখিল করেছেন এবং রিটার্নের সাথে বেতন ভাতার স্টেটমেন্ট দাখিল করেছেন। আয়কর নথি থেকে দেখা যায় এই আসামী ২০০৮-২০০৯ করবর্ষ পর্যন্ত বেতন ভাতা থেকে মোট ৩০,৯৫,৪৩৯/= টাকা, DBH থেকে ঋণ বাবদ ১২,০০,০০০/= টাকা এবং তার বৃটেন প্রবাসী পুত্র থেকে ২০০৬ সালে বাংলাদেশী টাকায় ৫,৩৭,২২৯/=টাকা প্রাপ্ত হয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি আসামীর পুত্র ২০০৫ সনে উচ্চ শিক্ষার জন্য বৃটেনে যায়। বৃটেনে লেখাপড়া করাবস্থায় পার্ট টাইম চাকুরী করে লেখাপড়ার ব্যয়ভার বহনসহ নিজের খরচ বহনের পর এত অল্প সময়ের মধ্যে বাবার নিকট ৫,৩৭,৩৩৯/= টাকার বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠানো অবিশ্বাস্য মনে হয়। প্রসিকিউশন পক্ষের বক্তব্য এই আসামীর অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ অবৈধভাবে বৃটেনে প্রেরণ করে উহার বৈদেশিক মুদ্রা করে ছেলের মাধ্যমে দেশে এনেছে। প্রসিকিউশন পক্ষের এই

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বক্তব্যটি সত্য ধরে নিলেও যেহেতু প্রসিকিউশন পক্ষের বক্তব্যের সমর্থনে অকাটা প্রমাণ নাই সেহেতু আসামী বৈধ পন্থায় উক্ত ৫,৩৭,২২৯/=টাকা প্রাপ্ত হওয়ায় উক্ত টাকা বৈধ উপায়ে অর্জিত হয়েছে বলেই গণ্য হবে। এমতাবস্থায় উল্লেখিত আলোচনায় দেখা যায় আসামীর অয় (৩০,৯৫৪৬১+২,৬৩,৮১০+১৫,০০০+১২,০০,০০০+৫,৩৭,২২৯)= ৫১,১১,৪৭০/= টাকা। আয়কর নথি থেকে আরও দেখা যায় ১৯৮৬-৮৭ কর বৎসর থেকে ২০০৮-০৯ পর্যন্ত ২৩ বৎসরের এই আসামীর পারিবারিক ব্যয়-১১,৯৫,০০০/= টাকা দেখিয়েছে। প্রসিকিউশন পক্ষের বক্তব্য আসামীর ৪ সদস্যের পরিবারের ভরনপোষন ও ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার ব্যয় বহন করতে যে, পরিমাণ অর্থ খরচ হওয়ার কথা আয়ের নথিতে তার চেয়ে অনেক কম দেখিয়েছে। প্রসিকিউশন পক্ষের অরও বক্তব্য এই আসামীর পুত্র ২০০৫ সনে স্টুডেন্ট ভিসায় উচ্চতর শিক্ষার জন্য বৃটেনে আয় এবং বৃটেনে পাঠাতে কমপক্ষে ৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু আসামী উক্ত খরচ প্রদর্শন করে নাই। প্রসিকিউশন পক্ষের দাবী এই আসামীর পারিবারিক ব্যয়ের কমপক্ষে ২৮,১০,০০০/= টাকা এবং তার পুত্রের বৃটেনে টাঠানোর খরচ ৫ লক্ষ মোট ৩৩,১০,০০০/= হবে। কিন্তু নথি পর্যালোচনায় আয়কর বিভাগ এই আসামীর পারিবারিক খরচ ১১,৯৫,০০০/=টাকা সঠিক মর্মে আয়কর নথি নিষ্পত্তি করেছে। নথি পর্যালোচনায় আরও দেখা যায় এই আসামীর পুত্র নাস্টম হোসেন ২০০৫ সালে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বৃটেনে যায়। অনুসন্ধানে জানা যায় বর্তমানে বৃটেনে স্টুডেন্টে ভিসায় যেতে <i>tution fee, medical fee, visa fee</i> ও বিমান ভাড়া বাবদ কমপক্ষে বাংলাদেশী টাকা য ১৬,০০,০০০/= টাকার প্রয়োজন হয়। কাজেই বর্তমানে বৃটেনে স্টুডেন্ট ভিসায় উচ্চতর শিক্ষার জন্য যাওয়ার খরচ বিবেচনা করলে ২০০৫ সালে কমপক্ষে ০৫ লক্ষ টাকা খরচ হওয়া স্বাভাবিক। এই আসামী উক্ত ব্যয় তার আয়কর নথিতে প্রদর্শন করেনি। সুতরাং, প্রসিকিউশন পক্ষের কথিত মতে এই আসামীর পারিবারিক ব্যয় (১১,৯৫,০০০+৫,০০,০০০)=১৬,৯৫,০০০/= টাকা হওয়ার বিষয় অনুমান করা যায়। পূর্বেই উল্লেখ করেছি এই আসামী থেকে ১২,০০,০০০/= টাকা ঋণ গ্রহণ করে প্রসিকিউশন পক্ষের দাবী আসামী ঋণ পরিশোধ বাবদ ১০,৮০,০০০/= টাকা পরিশোধ করেছে। অপরদিকে আসামীপক্ষে দাবী সে ১০,৮৮,০০০/= টাকা পরিশোধ করেছে এবং বর্তমানে ১,১২,০০০/= টাকা দেনা আছে। আসামীর সম্পদ বিবরণীতে দেনা বাবদ ১,১২,০০০/= টাকা উল্লেখ করেছে। পক্ষান্তরে এই আসামী ১০,৮০,০০০/= টাকা ঋণের টাকা

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পরিশোধ করেছে এই মর্মে কোন কাগজাদি প্রসিকিউশন পক্ষে দেখাতে পারে নাই। কাজেই আসামী ঋণ বাবদ ১০,৮০,০০০/= টাকা পরিশোধ করেছে তাহা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় না। উপরন্তু আসামী তার সম্পদ বিবরণীতে দেনা ১২,০০,০০০/= টাকার মধ্যে পরিশোধ বাদে বর্তমানে দেনা বাবদ ১,১২,০০০/= টাকা আছে মর্মে উল্লেখ করায় আসামীর বক্তব্য যেমন বিশ্বাস করা যায় তেমনি সে ঋণের ১০,৮৮,০০০/= টাকা পরিশোধ করেছে তাহা ও বিশ্বাস করা যায়। পূর্বেই উল্লেখ করেছি এই আসামী তার ২টি দলিল রেজিস্ট্রেশন খরচ ৭৫,৮০০/= টাকা অয়কর নথিতে প্রদর্শন করে নাই। কাজেই দলিল রেজিস্ট্রেশন বাবদ খরচ আসামীর ব্যয়ের মধ্যে পড়বে। উল্লেখিত আলোচনায় দেখা যায় এই আসামীর খরচ/ব্যয়ের মোট পরিমান দাড়ায় $(১১,৯৫,০০০+৫,০০,০০০+১০,৮৮,০০০+৭৫,৮০০)=২৮,৫৮,৮০০/=$ টাকা। পূর্বের আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, এই আসামীর আয় ৫১,১১,৪৭০ টাকা এবং তার ব্যয় ২৮,৫৮,৮০০/=টাকা। ফলে এই আসামীর ব্যয় বাদে তার নীট বৈধ সঞ্চয়ের পরিমান দাড়ায় $(৫১,১১,৪৭০-২৮,৫৮,৮০০)=২২,৫২,৬৭০/=$ টাকা। উল্লেখিত আলোচনায় দেখা যায় এই আসামীর বৈধ সঞ্চয়ের পরিমাণ ২২,৫২,৬৭০/=টাকা হইলেও তিনি নিজ নামে ও তার পুত্র নাস্টম হোসেন নামে মোট ৫৫,২৩,০০০/= টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের মালিকানা অর্জন করেছেন। এক্ষেত্রে আসামীর নীট সঞ্চয়ের পরিমাণ বাদে তার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত অর্থের দ্বারা অর্জিত অবৈধ সম্পদের পরিমান দাড়ায় $(৫৫,২৩,০০০-২২,৫২,৬৭০)=৩২,৭০,৩৩০/=$ টাকা। উল্লেখিত আলোচনায় আমি মনে করি যেহেতু এই আসামী দলিল খরচের ৭৫,৮০০/=টাকা এবং তার পুত্রকে স্টুডেন্টটি ভিসায় বৃটেনে প্রেরণের খরচ ৫,০০,০০০/=টাকা প্রদর্শন করে নাই সেহেতু তিনি এই সব তথ্য গোপন করায় তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬ (২) ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। অপরদিকে আসামী একজন সরকারী কর্মকর্তা হয়েও জ্ঞাত আয় বহির্ভূত অর্থ দ্বারা ৩২,৭০,৩৩০/= টাকা সম্পদ অর্জন করায় তার বিরুদ্ধে উক্ত আইনের ২৭ (১) ধারায় তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। কাজেই আসামী শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত। অতএব আদেশ হয় যে, আসামী মোয়াজ্জেজম হোসেনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আইন, ২০০৪ এর ২৬ (২) ও ২৭ (১) তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার আনিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হওয়ায় এই আসামীকে উক্ত ধারাসমূহে দোষী সাব্যস্তক্রমে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬ (২) ধারার আওতায় ০১ (এক) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড ও ২৭ (১) ধারার আওতায় ০৩ (তিন) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড ও ৫০,০০,০০০/=টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০১ (এক) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দণ্ডিত করা হইল। একইভাবে এই আসামীকে ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় দোষী সাব্যস্তক্রমে ০৩ (তিন) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দণ্ডিত করা গেল। দণ্ডদেশ সমূহ একই সাথে চলবে। উল্লেখ্য যে অবৈধ উপায়ে অর্জিত ৩২,৭০,৩৩০/= টাকার সম্পদ রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হল। দন্ড পরোয়ানা ইস্যু করা হোক। অত্র রায়ের অনুলিপি কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চট্টগ্রাম বরাবরে প্রেরণ করা হউক। আমার জবানীতে টাইপকৃত ও শুদ্ধিকৃত স্বা/- মোঃ আতাউর রহমান তাং ২২.০২.২০১২ ইং বিভাগীয় বিশেষ জজ, চট্টগ্রাম। স্বা/- মোঃ আতাউর রহমান তাং ২২.০২.২০১২ ইং বিভাগীয় বিশেষ জজ, চট্টগ্রাম। পি, ডব্লিউ-১ জাহাঙ্গীর আলম তার জবানবন্দীতে বলেন যে, “আমি বর্তমানে দুদক হেড অফিস, ঢাকাতে সহকারী পরিচালক হিসাবে কর্মরত আছি। ০৩.০১.২০০৭ ইং তারিখ থেকে ০৯.০৬.২০০৯ পর্যন্ত চট্টগ্রামে সহ-পরিচালক হিসাবে কর্মরত ছিলাম। উক্ত কর্মকালীন সময়ে দুর্নীতি দমন সমন্বিত জেলা কার্যালয় চট্টগ্রাম-২ এর ই-আর নং ২৬/২০০৮ অনুসন্ধানের জন্য আমার উপর হাওলা করে। অনুসন্ধানকালে দেখা যায় যে, জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন (অপাঠ্য) ও পি, ডি, বৃহত্তর চট্টগ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প বিউবো, দক্ষিণ অঞ্চল, চট্টগ্রামের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয় বহিষ্ঠত সম্পদ রয়েছে মর্মে প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে তার নামে সম্পদ বিবরণী নোটিশ জারী করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন তার নিজ নামে, স্ত্রীর নামে ও ছেলের নামে অর্জিত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের হিসাব বিবরণ দাখিল করে। দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন তার নিজ নাম, স্ত্রী মিসেস আয়েশা হোসেন ও ছেলে নাইম হোসেনের নামে মোট ১,৭৭,২৭,০০০/- মূল্যের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের মালিকানার ঘোষণা দেয়। তার দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণী অনুসন্ধানকালে দেখা যায় যে, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের মোট মূল্য ১,৮৩,৩২,৬৫০/- টাকা । এতে দেখা যায় তিনি ৬০৫৫৬৫০/- টাকা সম্পদ বিবরণীতে গোপন করে দেন। এছাড়া তার নামে জ্ঞাত আয় বহিষ্ঠত সম্পদ পাওয়া যায় ১,৪১,৬৮,৪২৭/- জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন কর্তৃক তার নিজ নামে, স্ত্রীর নামে ও ছেলের নামে জ্ঞাত আয় বহিষ্ঠত ১,৪১,৬৮,৭২৭/- মূল্যের সম্পদ অর্জন ও এর উৎস ও খাতের মিথ্যা বিবরণী

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		দাখিল করে অর্জিত সম্পদের প্রকৃত মূল্য গোপন করে মিথ্যা সম্পদ বিবরণী দাখিল করায় দুদক এর ২০০৪ এর ২৬(২), ২৭(১) ও ১৯৪৭ সালের দুনীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার ও দণ্ডবিধির ১০৯ ধারায় জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন ও তার স্ত্রী মিসেস আয়শা হোসেনের নামে চট্টগ্রাম কোতয়ালী থানায় মামলা নং ৪০ তাং ২৩.০৯.২০০৮ আমি নিজে বাদী হয়ে দাখিল করি। এটা সেই এজাহার (প্রদঃ ১)। এটা আমার সহি (প্রদঃ ১(১)), এটা সেই মোয়াজ্জেম হোসেন কর্তৃক সম্পদ বিবরণী তাং ২০.০৫.২০০৮ (প্রদঃ ২), এটা সেই দুদক কর্তৃক প্রদত্ত নোটিশ তাং ২৯.০৪.২০০৮ (প্রদঃ ৩)। এটা সেই ই/আর নং ২৬/২০০৮, তাং ০২.০৭.২০০৮ (প্রদঃ ৪), এটা সেই প্রাথমিক অভিযোগ তাং ২৩.০১.২০০৮ (প্রদঃ ৫) এরপর অভিযোগটি (মামলাটি) তদন্তের আমার নামে হাওলা করা হয়। আমি তদন্তভার প্রাপ্ত হইয়া ১৩.১.০৮ ইং তারিখে সহকারী কমিশনার, বৈতনিক সার্কেল ৫, কর অঞ্চল-৩ থেকে TIN No. 325-102-890 সংশ্লিষ্ট ৩ টি নীল জব্দ করি এবং জিম্মায় প্রদান করি। এই সেই জব্দ তালিকা যাহা প্রদঃ ১৩ হয়। এই আমার স্বাক্ষর যাহা প্রদঃ ১৩/১ হয়। এই সেই জিম্মানামা যাহা প্রদঃ ১৪ হল। অতঃপর বিগত ১৫.১২.০৮ ইং তারিখে আমি ফ্লাট ক্রয়ের চুক্তিপত্র, সাক্ষী রিসিট, দলিলের সহিমুহুরী নকল জব্দ তালিকামূলে জব্দ করি। এই সেই জব্দ তালিকা যাহা প্রদঃ ১৫ হয়। এই স্বাক্ষর আমার, যাহা প্রদঃ ১০/১ হয়। আমি জব্দকৃত কাগজপত্র জিম্মায় প্রদান করি। এই সেই জিম্মানামায় যাহা প্রদঃ ১৬ হয়। বিগত ১৫.১২.০৮ ইং তারিখে ১৬ঃ০০ ঘটিকার সময় রেজিস্ট্রি অফিস থেকে বালাম জব্দ করি। এই সেই জব্দ তালিকা যাহা প্রঃ ৯ হইয়াছে। এই স্বাক্ষর আমার, যাহা প্রদঃ ৯/৩ হইল। তদন্তকালে জব্দকৃত বালামে বর্ণিত ২২.০৫.২০০০ ইং তারিখের ২২৪ নং দলিলের জাবেদা নকল দাখিল করিলাম যাহা প্রদঃ ১৭ হইল। বিগত ২২.১২.০৮ ইং তারিখে ১৪ঃ০০ ঘটিকায় চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্লট বরাদ্দের নথি জব্দ করি। এই সেই জব্দ তালিকা, যাহা প্রদঃ ৬ হইয়াছে। এই স্বাক্ষর আমার যাহা প্রদঃ ৬/৩ হইল। সীতাকুন্ডের এস আর অফিসের স্মারক নং ৯৭৬, তারিখ ২৩.১২.০৮ ইং মূলে ২৪.০৫.০১ ইং তারিখের ২১৮১ নং দলিলের জাবেদা নকল দাখিল করিলাম। যাহা প্রদঃ ১৮ হইল। তদন্তকালে সাক্ষীদের জবানবন্দী রেকর্ড করি এবং জব্দকৃত কাগজাদি পর্যালোচনা করি।” পি, ডব্লিউ-২ চৌধুরী মো। আবু হেনা মঞ্জু, তার জবানবন্দীতে বলেন যে, “আমি বর্তমানে সিনিয়র এস্টেট অফিসার হিসাবে সি,ডি,এতে কর্মরত আছি। ২২.১২.০৮ ইং তারিখে উক্ত একই জায়গায় ছিলাম। উক্ত তারিখের বেলা ২ টার সময়ে জাহাংগীর আলম সহঃ পরিচালক, দুদক ই-৪৫নং আমার উপস্থিতিতে প্লট সংক্রান্তে কাগজপত্র জব্দ তালিকার মাধ্যমে জব্দ করেন। এটা সেই জব্দ তালিকা প্রঃ ৬, এটা আমার সহি। প্রদঃ ৬(১), এটা সেই জব্দ তালিকার আলামত প্রদঃ ৭।” পি, ডব্লিউ-৩ মোঃ আবদুল হাদী তার জবানবন্দীতে বলেন যে, “আমি বর্তমানে C.D.A তে এস্টেট অফিসার (ল্যান্ড) হিসাবে কর্মরত আছি। গত ২২.১২.০৮ ইং তারিখে জাহাংগীর আলম, সহঃ পরিচালক দুদক অফিসে যেয়ে আমাকে বলে যে আসামী মোয়াজ্জেম হোসেন CDA তে কোন প্লট পেয়েছে কিনা। তখন আমি তাকে উক্ত ৪৫নং প্লট সংক্রান্তে কাগজপত্র প্রদান করি। উক্ত কর্মকর্তা সাহে উক্ত কাগজের ছায়ািলপি সংগ্রহ করে মূল ফাইলটি জব্দ তালিকার মাধ্যমে জব্দ

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		করে। পরে উক্ত নথিটা দুদক কর্মকর্তা সাহেব জনাব টিপু সুলতান চৌধুরী বরাবর রেখে দেয়া।” পি, ডব্লিউ-৪ টিপু সুলতান চৌধুরী তার জবানবন্দীতে বলেন যে, “আমি বর্তমানে C.D.A তে নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাস্থরিক পদে অক্টোবর ২০০৮ থেকে কর্মরত আছি। গত ২২.১২.২০০৮ ইং তারিখে বেলা ১৪ ঘটিকায় দুদকের সহঃ পরিচালক, জাহাংগীর আলম আমার নিকটে যেয়ে ৪৫ নং প্লট সংক্রান্তে কাগজপত্র জন্ড তালিকায় মাধ্যমে জন্ড করে। এটা সেই জন্ড তালিকা প্রদঃ ৬। এটা আমার সই প্রদঃ ৬ (২), এটা সেই জিম্মানামা প্রদঃ ৮, এটা আমার সই প্রদঃ ৮(১) উক্ত জন্ড তালিকায় উল্লিখিত কাগজপত্র গুলো আমার জিম্মায় দেয়া।” পি, ডব্লিউ-৫ ভবতোষ ভৌমিক তার জবানবন্দীতে বলেন, “আমি বর্তমানে সিলেট জেলা রেজিস্ট্রার হিসাবে কর্মরত আছি। বিগত ২০০৫ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত ঢাকা সদর রেকর্ড রুমে সাব রেজিস্ট্রার হিসাবে দায়িত্বে ছিলাম বিগত ১৫.১২.২০০৮ তারিখে বিকাল ৪ ঘটিকায় সময়ে দুদকের সহঃ পরিচালক জাহাংগীর আলম ২০০০ সালের সুত্রাপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিসের ৬২ নং বালাম এবং ২০০৫ সালের ৩০ নং বালাম আমার সামনে জন্ড তালিকার মাধ্যমে জন্ড করে। বালাম দুটি বর্তমানে ঢাকা রেকর্ড রুমে আছে। উক্ত জন্ড তালিকায় আমার স্বাক্ষর নেয়। এটা সেই জন্ড তালিকা প্রদঃ ৯। এটা আমার সই। প্রদঃ ৯(১)। পরবর্তীতে উক্ত জন্ডকৃত বালাম গুলো আমার জিম্মায় দেয় ও আমার সই নেয়। এটা সেই জিম্মানামা এটাকার সই প্রদঃ ১০(১)। উক্ত জন্ড তালিকা মতে জিম্মানামা আছে। উক্ত ২০০০ সালের ৬২ নং বালাম থেকে ২২৪৩নং দলিলে জাবেদা নকল ও ২০০৫ সালের ৩০ নং বালাম থেকে ২৩১৪/০৫ নং দলিলের জাবেদা নকল দুদকের কর্মকর্তার চাহিদা মতে প্রদান করি। এই মর্মে দুদকের কর্মকর্তা জাহাংগীর আলমকে একটি পত্র দেওয়া হয় যার মাধ্যমে উক্ত জাবেদা গুলো দেওয়া হয়। এটা সেই পত্র যার স্মারক নং ২৩২০/আর (২), তা ২৪.১২.০৮ প্রদঃ ১১। এটা আমার সই প্রদঃ ১১(১)।” পি, ডব্লিউ-৬ মোঃ তালিব খান তার জবানবন্দীতে বলেন যে, “আমি বর্তমানে সুনামগঞ্জে, জেলা রেজিস্ট্রার হিসাবে কর্মরত আছি। ২১.১১.২০০৭ সাল থেকে ২০১১ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত সদর সাব-রেজিস্ট্রার হিসাবে চট্টগ্রামে ছিলাম। উক্ত সময়ে সদর রেকর্ড রুমের দায়িত্বে ছিলাম। উক্ত সময়ে দুদকের সহঃ পরিচালক জাহাংগীর আলম আসামী মোয়াজ্জেম ও তার পরিবারের সদস্যদের সম্পদ সম্পর্কে তথ্য চায় ও সেই মর্মে আমাকে একটা পত্র দেয়। উক্ত পত্রের আলোকে আমরা আসামীর পরিবারের সম্পদ সম্পর্কে বিভিন্ন অফিসে তথ্য চেয়ে পত্র দেই। আমাদের চাহিত পত্রের প্রেক্ষিতে সদর এস,আর অফিসের ২ দলিল যার নং ৬০৭৭/০৫ ও ১৩০৯৮/০৬ পাহাড়তলী এস আর অফিসের দলিল নং ১১৫৪/০৬, সীতাকুন্ড এস আর অফিসের দলিল নং ২১৮১/০১, দলিল গুলোর জাবেদা নকল আমাদের কাছে প্রেরন করে। উক্ত দলিল গুলোতে দেখা যায় যে, মোয়াজ্জেম হোসেন ও তার পরিবারের নামে সম্পত্তিগুলো অর্জন করা হয়েছে। উক্ত জাবেদা নকল গুলো D.R. এর দায়িত্বে থাকাকালীন আমি সহঃ পরিচালক জাহাংগীর আলমের নিকট পত্রমূলে যার নং ২৬ তাং ০৫.০১.০৯ প্রেরণ করি। এটা সেই পত্র। প্রদঃ ১২, এটা আমার

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সই। প্রদঃ ১২(১)।” পি, ডব্লিউ-৭ গুরুদাস রায় তার জবানবন্দীতে বলেন যে, “আমি বর্তমানে সদর গুলশান এস আর অফিসে সহকারী পদে কর্মরত আছি। ২০০৭ সালের মে মাস থেকে ২০০৯ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত সদর তেজগাঁও রেকর্ড রুমে কর্তব্যরত ছিলাম। বিগত ১৫.১২.০৮ তারিখে বিকাল ৪ ঘটিকায় আমার সম্মুখে দুদকের কর্তকর্তা জাহাংগীর আলম ২টা দলিল যার নং ২২৪৩/২০০ ও ২৩১৪/০৫ জন্ম তালিকার মাধ্যমে জন্ম করে ও আমার সই নেয়। এটা সেই জন্ম তালিকা প্রদঃ ৯, এটা আমার সই। প্রদঃ ৯(১)।” পি, ডব্লিউ-৮ অজয় কুমার সাহা তার জবানবন্দীতে বলেন যে, “আমি বর্তমানে দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১ এ সহকারী পরিচালক হিসাবে কর্মরত আছি। ঘটনার সময় ২০০৯ সালে চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয়ে কর্মরত ছিলাম। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা জাহাংগীর আলম তদন্ত শেষে আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র দাখিলের সুপারিশ করিয়া সাক্ষ্যের স্মারক দাখিল করে এবং তা দুদকের প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। ইতোমধ্যে মোঃ জাহাংগীর আলম অন্যত্র বদলী হইয়া যায়। তাহার বদলীর পর আসামী মোয়াজ্জেম হোসেনের বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন পাওয়া যায়। আমরা আসামী মিসেস আয়েশা হোসেনের বিরুদ্ধে দুদক আইনের ২০০৮ এর ২৬(১) ধারা মতে পৃথকভাবে সম্পদ বিবরণী দাখিলের নোটিশ দেওয়ায় তাকে অত্র মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন পাওয়ার পর দুদকের, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম থেকে আমাকে অত্র মামলার আসামী মোয়াজ্জেম হোসেনের চার্জশীট দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়। তদনুযায়ী আমি আসামী মোয়াজ্জেমের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করি। এই আমার স্বাক্ষর। স্বাক্ষর সনাক্ত।” পি, ডব্লিউ-৯ সৈয়দ নূর মোহাম্মদ মিয়া তার জবানবন্দীতে বলেন যে, “বর্তমানে কর অঞ্চল-৩, সার্কেল ২০৬, চট্টগ্রামে সাট মুদ্রাস্থিরক হিসাবে কর্মরত আছি। ঘটনার সময় আমি বৈতনিক সার্কেল ৫ তে কর্মরত ছিলাম। ঘটনার সময় দুদকের সহকারী পরিচালক জাহাংগীর আলম জন্ম তালিকায় বর্ণিত কাগজপত্র জন্ম করিয়া আমাদের অফিসের প্রধান সহকারী জাহাংগীর হোসেনের জিম্মায় প্রদান করে। জাহাংগীর হোসেন মারা যাওয়ায় আদালতের তলব মতে আমি জন্মকৃত কাগজাদি নিয়ে এসেছি। আমি ১৩.১১.০৮ ইং তারিখের জন্ম তালিকায় আমার স্বাক্ষর আছে। এই স্বাক্ষর আমার, যাহা প্রদঃ ১৩/২ হইল। আমি জিম্মানামার জিম্মাদার জাহাংগীর হোসেনের স্বাক্ষর চিনি। এই স্বাক্ষর তাহার । বিগত ১৩.১১.০৮ ইং তারিখের ১১.৩০ ঘটিকায় জন্মকৃত কুমিল্লার আয়কর নথি, যাহার টি আই নং ৩২৫-১০২-৮৯০৯ এর কাগজাদি দাখিল করিলাম যাহা প্রদঃ ২০ হইল। আমি আমাদের অফিসের আয়কর নথি যাহার টি,আই,এন ৩২৫-১০২-৮৯০৯ এর কাগজাদি দাখিল করিলাম যাহা প্রদঃ ২১ হইল।” প্রসিকিউশন পক্ষের সকল সাক্ষীগণের সাক্ষ্য সবিস্তারে পর্যালোচনায় এটি প্রতীয়মান যে, সকল সাক্ষ্যগণ পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করে বক্তব্য প্রদান করে প্রসিকিউশন পক্ষের আনীত

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেন। বিচারিক আদালতের রায় পর্যালোচনায় কোন প্রকার ত্রুটি বিদ্যুতি পরিলক্ষিত হয় না। বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের রায় ও দন্ডাদেশ সঠিক এবং ন্যায্যানুগ হয়েছে। অত্র আপীলটি খারিজ যোগ্য। তবে আপীলকারীকে বিনাশ্রম কারাদন্ডের পরিবর্তে সশ্রম কারাদন্ড প্রদান আইনগতভাবে সঠিক হয় নাই। অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র ফৌজদারী আপীলটির দন্ডাদেশ সংশোধন তথা সশ্রম কারাদন্ডের পরিবর্তে বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান পূর্বক নামঞ্জুর করা হলো। অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী মোয়াজ্জেম হোসেনকে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পনের নির্দেশ প্রদান করা হলো। ব্যর্থতায় বিজ্ঞ আদালত আসামীকে গ্রেফতারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরণ করা হোক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
-----------	-------	------------